

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1822/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญยนต์อะไหล่

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายอุดม ประชากริช

โจทก์

กรมชลประทาน

จำเลย

กรมชลประทาน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมแถลงคัดค้าน (อันดับ 138)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 95,040 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 86,400 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จ จำเลยให้การและฟ้องแย้งระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นหมายเรียกนาย
อุดมประชากริชเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมตามคำร้องของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยชำระเงิน ให้โจทก์ 86,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้โจทก์ โจทก์ร่วม
ใช้เงินค่าปรับแก่จำเลย 52,012.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วัน
ฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์และโจทก์ร่วม
จำนวน 86,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับ
แต่วันที่ 5 เมษายน 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 131,130)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ถาวร ตันตราภรณ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ